PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Laïcité et neutralité dans la fonction publique

11-10 DGAFP - Guide de la laïcité dans la fonction publique (1 sur 2) — source : fiche de révision du module (gemma4, 02/11/2026)

À RETENIR

1. La laïcité repose sur trois piliers que sont la liberté religieuse, le respect du pluralisme et la neutralité de l'État.
2. L'interdiction de porter des signes religieux s'applique aux agents même s'ils ne sont pas en contact avec le public et inclut les lieux de vie comme la cantine.
3. Le CIL est un comité interministériel placé sous la présidence du Premier ministre.

Fondements et piliers de la laïcité

Notion	À retenir
Définition et origine	Rupture avec l'**Ancien Régime** (monarchie de droit divin). La **Révolution française** crée un État laïque où le religieux est **séparé et indépendant**. (**art. 10 DDHC**).
Les trois piliers	**Liberté religieuse** (conscience et culte), **pluralisme** (non-discrimination, égalité de traitement) et **neutralité** (séparation institutions/organisations religieuses et neutralité des services publics).
Cadre juridique	**Art. 1er Constitution 1958** (République laïque), **loi 9 décembre 1905** (séparation Églises/État), **art. 10 DDHC 1789** et **art. L. 121-2 CGFP** (neutralité de l'agent).

Obligations et droits des agents publics

Notion	À retenir
Neutralité et signes	**Art. L. 121-2 CGFP** : tout signe religieux visible interdit (**bijoux**, **tatouages**), même sans contact public et dans les dépendances (**cantine**, **vestiaires**). **Prosélytisme** interdit.
Réserve vs Neutralité	**Neutralité** : apparence neutre du service pendant le service (signes, tenues, propos). **Réserve** : expression mesurée des opinions, même hors service.
Conscience et vie privée	**Art. L. 131-1 CGFP** : accès sans distinction de religion. Pas d'adaptation des conditions de travail ni refus d'autorité/salutations pour motifs religieux.
Absences et aménagements	Autorisation spéciale d'absence possible pour fête religieuse (même hors **circulaire du 10 février 2012**) sous réserve des **nécessités de service** (refus justifié). Absence non autorisée : retenue pour service non fait.

Acteurs et encadrement de la laïcité

Notion	À retenir
Chef de service	Veille au respect de la laïcité (**art. L. 124-1 du CGFP**), prend les mesures de fonctionnement et accompagne les agents dans leurs obligations.
Référent laïcité	Obligation de désignation (**art. L. 124-3 du CGFP**). Conseille, sensibilise, organise la journée du **9 décembre**, rapport annuel.
Comité interministériel (CIL)	Créé par **décret n° 2021-716 du 4 juin 2021**, présidé par le **Premier ministre**.

Liberté religieuse et limites pour les usagers

Notion	À retenir
Liberté des usagers	Pas d'obligation de **neutralité**. Liberté d'exprimer les convictions et de porter des signes/tenues religieuses (**art. 9** de la **Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales** du **4 novembre 1950**).
Prosélytisme et ordre public	Interdiction de toute forme de **prosélytisme** (ex: **distribution de tracts religieux**). Pas d'adaptation exigible. Menaces pour une application différenciée : **5 ans** et **75 000 €** (**art. 433-3-1 code pénal**).
Cas particuliers	Élèves : interdiction des signes religieux ostensibles (**loi n° 2004-228 du 15 mars 2004**). Détenus : liberté de culte, opinion, conscience et religion (**art. L. 351-1 code pénitentiaire**). Parents accompagnateurs : usagers, signes permis en sortie (neutralité si activités dans l'école).

Protection et gestion des situations conflictuelles

Notion	À retenir
Protection des agents	L'employeur doit protéger les personnels (**art. L. 134-1 et suivants CGFP**). En cas de danger imminent : recours **police/gendarmerie**. Contenus illicites : signalement **PHAROS** ou **art. 40 CPP**.
Réponse graduée	1. **Dialogue** (rappel obligations) ; 2. **Mise en garde écrite** ; 3. **Procédure disciplinaire** (sanction proportionnée). En **2021**, **9 sanctions** prononcées dans la FPE.
Responsabilité et protection	Protection fonctionnelle (**art. L. 134-1 à L. 134-12 CGFP**) si faits établis. Mesures d'urgence (**art. L. 134-6**) sans délai si risque d'atteinte grave à l'intégrité physique.

Pièges et confusions

⚠ Confondre l'obligation de réserve (mesure dans l'expression des opinions même hors service) et le devoir de neutralité (interdiction de toute manifestation de convictions durant le service).

⚠ Croire que la neutralité du service public ne concerne que les agents alors qu'elle s'étend aussi aux bâtiments (pas d'emblème religieux dans les bureaux ou espaces communs).

⚠ Penser que les usagers sont soumis à la même neutralité que les agents alors qu'ils sont libres de porter des signes religieux sans faire de prosélytisme.

⚠ Estimer que la liberté de conscience permet d'exiger une adaptation des conditions de travail pour des motifs religieux.

⚠ Ignorer que l'interdiction des signes religieux pour les agents couvre également les vestiaires et la cantine.

Sigles et définitions

CIL — Comité interministériel de la laïcité placé sous la présidence du Premier ministre.

DGAFP — Direction générale de l'administration et de la fonction publique chargée de la politique statutaire.

DLPAJ — Direction des libertés publiques et des affaires juridiques assurant une mission d'expertise juridique.

devoir de neutralité — interdiction pour les agents publics de tout comportement individuel pouvant laisser penser que le service public n'est pas neutre.

obligation de réserve — obligation pour l'agent public de rester mesuré dans l'expression de ses opinions.

prosélytisme — fait de promouvoir ses convictions religieuses auprès des collègues ou des usagers.

protection fonctionnelle — assistance juridique, psychologique, humaine ou financière accordée à un agent victime de menaces ou de violences.

référent laïcité — agent chargé d'apporter des conseils pour le respect du principe de laïcité et de sensibiliser les agents.

Auto-test

1. Quels sont les trois piliers de la laïcité ?
2. Un agent peut-il porter un signe religieux dans la cantine de son administration ?
3. Qui préside le CIL ?
4. Les usagers ont-ils une obligation de neutralité ?
5. Un agent peut-il refuser de subir l'autorité d'une personne pour des raisons religieuses ?

Réponses : **1.** La liberté religieuse, le respect du pluralisme et la neutralité de l'État. · **2.** Non, car les lieux de vie sont considérés comme une extension du lieu de travail. · **3.** Le Premier ministre. · **4.** Non, ils sont libres de porter des signes religieux tant qu'ils ne commettent pas de prosélytisme ou de troubles à l'ordre public. · **5.** Non, ce refus est proscrit.

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.